פרק א

ריי"ף עמ' א

א חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם [ב.] **בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו מאמו ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או מיאנו או שנתגרשו** [ב:] **או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ואם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו:**

ב יש שואלין אשה שהיתה נדה כשמת בעלה תיאסר להתייבם אפילו טבלה כמו אחות אשה שאינה מתייבמת אע"פ שמתה אשתו תשובה לדבריהם דלא שייך למילף נדה מאחות אשה דלא דמיא לעריות שאסורות לייבם משום קורבות ומותרות לשאר העולם אבל נדה אסורה לכל ואע"ג דלאו בת ייבום היא בעת נדתה חליצתה חליצה ולא דמי לחליצת מעוברת דלא שמה חליצה לריש לקיש לקמן בפרק החולץ (יבמות לה:) משום דאינה עולה ליבום דשאני נדה שעומדת לטבול ולטהר כדרך כל הנשים אבל מעוברת שמא תלד ועוד דאף אם בא עליה בנדתה קנאה כדמוכח בפסחים בפרק אלו דברים (פסחים עב:) דקאמר ר' יוחנן אשתו נדה בעל חייב יבמתו נדה בעל פטור ופריך עלה יבמתו מאי שנא דקא עביד מצוה וכו' אלמא משמע דקני לה אם בא עליה הלכך מיקריא שפיר עולה לייבום:

ג או שנמצאו איילונית מפרש בתוספ' אפי' נמצאו איילונית אחרי מיתת הבעל כי הוברר הדבר שלא היתה אשתו מעולם דקדושי טעות הוו ומשמע דאיילונית לא בעיא גיטא אפי' מדרבנן דאי בעיא גט מדרבנן לא היתה צרתה מתייבמת כדתנן במתני' דף ב: כל היכולה למאן ולא מיאנה צרתה חולצת ולא מתייבמת אלמא על ידי קידושין דרבנן מיתסרא צרה וקשה מהא דאמר בפרק אלמנה ניזונית דף ק: המאנת והשניה והאיילונית אין להן כתובה ומשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייקינן בפ' המדיר (כתובות עג.) גבי כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה וי"ל דבהמדיר דייק משינוי הלשון דברישא תני על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת ובסיפא קתני כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ועוד דבפרק אלמנה לא הוה מצי למיתני אינן צריכות גט משום דקתני שניה בהדייהו ותדע דעל כרחיך אין לדקדק הא גיטא בעיא דהא ממאנת לא בעיא גט ומיהו קשה מהא דתנן בגיטין בפ' השולח (גיטין מו:) המוציא את אשתו משום איילונית לא יחזיר ומפרש התם משום דחיישינן לקילקולא דשמא תינשא לאחר ויהיו לה בנים ויאמר הבעל אילו הייתי יודע שכן הוא לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל אלמא דבעיא גט ויש לומר דהתם מיירי דמוציאה משום ספק איילונית שאין הסימנים ניכרין יפה בה תדע מדקתני סיפא נשאת לאחר והיו לה בנים ואילו היתה ודאי איילונית אין לה רפואה דהא לקמן בפרק הערל (יבמות עט:) פליגי ר"ע ור"א בסריס חמה אם חולץ וחולצים לאשתו לפי שיש לו רפואה ובאיילונית לא אשכחן דפליגי לפי שאין לה רפואה ואע"ג דבקדש על תנאי וכנסה סתם איכא מאן דאמר בפרק המדיר (כתובות עב:) דבעיא גט היינו דוקא בשאר מומין דאיכא דמחיל אבל באיילונית אין אדם מוחל והוי מקח טעות ולא בעיא גט ודוקא היכא דמתברר לן בודאי שהיא איילונית על פי הסימנים האמורים לקמן בפרק הערל (יבמות פ:) להכיר בהן שהיא איילונית אבל אם אינה ברור צריכה גט מספק:

ד גמ' [ג:] **מנא הני מילי דתנו רבנן ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה** תלמוד לומר לפי שנאמר **יבמה יבא עליה שומע אני אפי' על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור** צרת צרתה מנין תלמוד לומר לצרור ולא כתיב לצור **אין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה לייבם אין**

לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא וכו' **מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף כל העולם יכול שאני מרבה אף שש עריות חמורות מאלו שיהיו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה** חטאת ואפשר לינשא לאחיו **ואסורה לייבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחיו ואסורה לייבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי איפשר לינשא לאחיו צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח. אזהרה שמענו עונש מנין. אמר קרא כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו וגו'.** [י.] **מתני'** מני **ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולהכי קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתני' אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים אינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה משום דלא תפסי בה** קידושין לאחיו ולא צרת ערוה היא [י.] היתה **אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואע"ג ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זו: אמר** [יא.] **רב יהודה אמר רב צרת סוטה אסורה מאי טעמא טומאה כתיב בה כעריות.** לאו דוקא אסורה דאף מחליצה פטורה כדמוכח כולה שמעתא דפריך מסוטה דרבנן ומסוטה ספק וכן פירש רש"י ודוקא סוטה ודאי אבל סוטה ספק בעיא חליצה כדתנן סוטה ב. **ואם מת חולצת ולא מתייבמת** ואע"ג דבסוטה ספק כתיב נמי טומאה הא מסקינן לקמן דקרא דונסתרה והיא נטמאה בנבעלה בודאי איירי ולא בסוטה ספק וא"ת הרי נכנסה עמו ליסתר דתנן אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ואמרינן במסכת סוטה בפרק כשם דף כח. דשלשה ונטמאה כתיבי חד לבעל וחד לבועל וחד לתרומה וי"ל דהא דאסרינן לה מן נטמאה לאו משום דספק מיקריא טומאה דאין קרוי טומאה אלא הבעילה של זנות אלא דאסרינן לה משום ספק נטמאה כדאיתא בפ' כשם שם אם נטמאה למה שותה ואם לא נטמאה למה משקה מגיד לך הכתוב שהספק אוסרה כודאי. ואם תאמר אם כן לא תיבעי חליצה כודאי וי"ל להחמיר עשאה הכתוב ספק כודאי ולא להקל לפוטרה מן החליצה ומיהו קשה הא דפריך עלה בפ"ק דסוטה דף ה: ותתייבם יבומי ונדחק הש"ס למצוא טעם למה אינה מתייבמת ואמאי הא אמרינן להחמיר עבדינן לה כודאי וי"ל דהא דאמרינן דטומאה כתיב בה כעריות היינו דוקא סיטה ודאי דכתיב בה טומאה בלשון לאו כי היכי דכתיב גבי ערות אבל סוטה ספק דכתיב טומאה דידה בלשון עשה אע"ג דאסרינן משום ספק טומאה לא חשיב טומאה דידה אפי' כספק ערוה הלכך פריך שפיר ותתייבם יבומי ואע"ג דפריך הש"ס מאי שנא סוטה וודאי דכתיב בה טומאה סוטה ספק נמי כתיב בה טומאה ודאי מעיקרא הוה סלקא דעתך הכי דטומאה בלשון עשה חשיבה למיעבדה כערוה אבל לפי מאי דמסיק דבסוטה ודאי דכתוב טומאה בלשון לאו לרבנן דר' יוסי בן כיפר מהשתא איתבריר לן דלא חשבינן טומאה למיעבדה כערוה אלא היכא דכתיבא בלשון לאו כי היכי דלא תיקשי לן הא דפריך הש"ס גבי סוטה ספק ותתייבם יבומי ונסתלקה עתה קושיית הראב"ד ז"ל שהקשה על רב אלפס ז"ל שכתב צרת סוטה אסורה מ"ט טומאה כתיב בה כעריות וכתב הראב"ד ז"ל סוגיא דשמעתין אע"ג דכתיב בה טומאה בעיא חליצה או היא או צרתה דאילו איתיה לבעל מי לא בעיא גיטא השתא נמי בעיא חליצה וצרתה כמוה עכ"ל ומה שכתב הרב ז"ל סוגיא דשמעתא דבעיא חליצה לא אשמעתין דהכא כתב זה דודאי מוכח שמעתא דאף חליצה לא בעיא אלא אשמעתא דפ"ק דסוטה כתב דקאמר התם אמתני' דנכנסה עמו לסתר וכו' ואם מת חולצת ולא מתייבמת ותתייבם יבומי אמר רב יוסף אמר קרא ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ולא ליבם אמר ליה אביי אלא מעתה חליצה נמי לא תיבעי א"ל רב יוסף אילו איתיה לבעל מי לא בעיא גט השתא נמי תבעי חליצה

והרב לא עלה בלבו לחלק בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק ולסברתו פליגא סוגיא דסוטה אסוגיא דשמעתין ופסק הלכה כסוגיא דסוטה לחומרא אבל לפי מה שחילקתי בין סוטה ודאי ובין סוטה ספק אין אנו צריכין לכל זה ולא פליגי אהדדי. **מתיב רב יוסף נכנסה עמו לסתר או לחורבה ושהתה עמו כדי טומאה אסורה לבעלה ואסורה לאכול בתרומה ואם מת חולצת ולא מתייבמת א"ל** [יא.] **אמינא לך אנא סוטה ודאי ואת אמרת לי סוטה ספק:**

ריי"ף עמ' ד **ה תניא רבי יוסי בן כיפר אומר משום ר"א בן עזריה המחזיר גרושתו מן הנישואין אסורה מן האירוסין מותרת שנאמר אחרי אשר הוטמאה וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו **אסורה אלא מה אני מקיים אחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנסתרה וקי"ל כרבנן דאמרי בין מן הנישואין בין מן האירוסין אסורה ואם החזירה הולד כשר** דדרשינן **היא תועבה ואין בניה תועבין והני מילי ישראל אבל כהן הולד חלל אפי' לא נתארסה וגרושה שזינתה לאחר שנתגרשה מותרת לחזור לבעלה מ"ט הויה ואישות כתיב בה. בעי ר' יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו תא שמע המחזיר גרושתו משנישאת היא וצרתה חולצת היא וצרתה סלקא דעתך אלא אימא או היא או צרתה חולצת** [יב.] **ולא תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתייבמת:**

ו ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אחת צרת ממאנת פי' ממאנת ביבם ואחת צרת איילינית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא וחדא אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום היא לגבי שאר אחין דלא עבדה בהו מעשה **שריא וחולצת או מתייבמת דאמר שמואל** מיאנה בזה מותרת בזה **ואיילונית לא חולצת ולא מתייבמת דאמר קרא והיה הבכור אשר תלד פרט לאיילונית שאינה יולדת ומחזיר גרושתו משנשאת חולצת ולא מתייבמת דטומאה דכתיב בה** אוקמוה רבנן בסוטה וכיון דאיתעקר איתעקר הלכך חולצת אבל אינה מתייבמת מק"ו אם נאסרה במותר לה באסור לה לכ"ש אבל צרתה מתייבמת דלא אלים ק"ו למידחי צרה. **ואמר רבא הלכתא צרת איילונית מותרת ואפילו הכיר בה ואפילו צרת בתו איילונית והא דקתני וכולן** שמתו **או מיאנו או שנתגרשו או שנמצאו איילונית צרותיהן מותרות** דמשמע שנמצאו איילונית **אין מעיקרא לא תני שהיו:**

ריי"ף עמ' ו **ז** [יב:] **ואי אתה יכול לומר בחמותו** ואם חמותו שמיאנו וכו' **תני רב ביבי קמיה דרב נחמן** ג' נשים משמשות במוך **קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ושמא תמות** מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל **מניקה שמא תגמול את בנה וימות** ואיזו היא קטנה מבת י"א שנה ויום א' עד בת י"ב שנה ויום א' **פחות מכן או יתר על כן משמשת כדדכה והולכת דברי ר' מאיר וחכמים אומרים** אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה **והולכת ומן השמים ירחמו שנאמר שומר פתאים ה' ומדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה אם כן מצינו חמותו ממאנת ותנן אי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו איילונית או שמיאנו ופריק רב ספרא בנים הרי הם כסימנים כלומר קטנה שילדה כנערה שהביאה סימנים ואינה ממאנת ואיכא דאמרי אמר רב ספרא בנים עדיפי מסימנים למאי נפקא מינה אפי' לר' יהודה דאמר עד שירבה השחור על הלבן בבנים מודה. ורב זביד אמר אין בנים בלא סימנים ונבדוק חיישינן שמא נשרו** [יג.] **ואפי' למ"ד אין חוששין שמא נשרו משום צער לידה חיישינן.** הא דקאמר רב זביד אין בנים בלא סימנים לא בעי למימרא שאין בנים כלל בלא סימנים דא"כ מאי בעי הש"ס ונבדוק כיון שאין בנים כלל בלא סימנים ודאי נשרו ועוד מאי קאמר למ"ד אין חוששין מאי אכא למימר הכא ודאי נשרו ועוד מדקאמר משום צער לידה חיישינן משמע דליכא אלא חששא בעלמא ולא שנשרו בודאי אלא הכי קאמר אין בנים של קיימא מצוים בלא סימנים ומיהו זימנין דאיתא ומשום דלא שכיחי בנים בלא סימנים לא מצינו חמותו ממאנת דחוששין לסימנים ואין מיאון שלה מתיר את הצרה להתייבם אלא חולצת וא"ת ומנא ליה

חמש

עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם בתו ובת בתו ובת בנו בת אשתו ובת בתה ובת בנה חמותו ואם חמותו ואם חמיו אחותו [מאמו] ואחות אמו ואחות אשתו ואשת אחיו מאמו ואשת אחיו שלא היה בעולמו וכלתו הרי אלו פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום עד סוף העולם וכולן אם מתו או נתגרשו או מיאנו או שנמצאו אילוניות צרותיהן מותרות ואי אתה יכול לומר בחמותו ובאם חמותו ובאם חמיו שנמצאו אילוניות או שמיאנו שכבר ילדו: גמ' [ג:] **מנא ה"מ דתנו רבנן (ויקרא י"ח:י"ח) ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה בחייה מה ת"ל לפי שנאמר**

פרק ראשון [ג:] **חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן.** כדקתני שאם היתה נשואה לאחיו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים שתיהן **פטורות וטעמא יליף בגמרא: וצרות צרותיהן.** לקמן במתניתין מפ': **חמותו.** שאם מת בעלה ונשאה אחיו ומת בלא בנים: **וכן אם חמותו ואם חמיו.** שכולן אסורות לו מטעם הפסוק דכתיב (ויקרא י"ח:י"ז) ערות אשה ובתה לא תגלה את בת בנה ואת בת בתה ויש בכלל זה חמותו [ואם חמותו ואם חמיו] שכולן אסורות לו משום ערוה כדמפרש באלו הן הנשרפין [עה.] ובתו ובת בתו ובת בנו דהכא בבתו מאנוסתו מיירי דאילו בתו מאשתו היינו בת אשתו דכיון דכתיב אשה ובתה ל"ש הימנו ול"ש מאיש אחר **אבל בתו מאנוסתו לא ילפינן מהכא דאשה ע"י קדושין משמע** דאישות הוא ומקרא אחרינא נפקא כדמפרש בגמ': **אחותו מאמו.** שנשאת לאחיו מאביו ומת בלא בנים וכן אחות אמו שנשאת לאחיו מאביו שאין יבום אלא לאחין מן האב דכתיב כי ישבו אחים יחדיו וילפינן אחות אחותה מבני יעקב בפ' שני [יז:] מה להלן מן האב אע"פ שאין מן האם ה"נ ל"ש: **ואשת אחיו מאמו.** שמת ונשאה אחיו מאביו שהיתה נכרית אצלו ומת בלא בנים ונפלה לפני זה ליבום אסורה לו לפי שהיתה אשת אחיו מאמו תחלה ואסורה לו עולמית דכתיב ערות אשת אחיך ודרשינן ליה בפרק הבא על יבמתו [נה.] אחיך בין מן האב בין מן האם: **ואשת אחיו שלא היה בעולמו. כגון ראובן שמת בלא בנים ונולד לו אח אחר מיתה ושמו לוי ועמד שמעון ויבם את אשתו ולו אשה אחרת ומת בלא בנים ונפלו שתיהן לפני לוי שתיהן פטורות לפי שאשת ראובן שנשאת לשמעון אסורה ללוי וענוש כרת עליה לפי שאשת אח בכרת כשאר עריות שבפרשה וכתיב בכולהו כי כל אשר** וגו' **ובמקום מצות יבום כשמת בלא בנים שרייה רחמנא ואשת אחיו שלא היה בעולמו שמת קודם לידתו לא שריא ליה דכתיב כי ישבו אחים יחדיו שהיתה להם ישיבה אחת בעולם והלכך כשמת ראובן נאסרה על לוי איסור עולם כאשת אח שיש לו בנים ואפי' עכשיו שנפלה מכח נשואי שמעון שהיה בעולמו אסורה לו בשביל ראובן וכשם שהיא אסורה לו כך צרתה אשת שמעון האחרת אסורה לו דילפי' לקמן על כל העריות העומדות עליו בכרת שנפלו לפניו ליבום עם צרותיהן ששתיהן פטורות ואם נשאן** חייב **כרת שמאחר שפטרן הכתוב עומדת עליו באיסור אשת אח שיש לו בנים** וכתבו המפרשים ז"ל דהא דפירש רש"י ז"ל בנולד ואח"כ ייבם לא נקטא בדווקא אלא דבעינן לפרושי לדברי הכל ומיהו אליבא דהלכתא קי"ל כרבנן לקמן פ' כיצד [יט.] דאסירה עליה בין שנולד ואח"כ ייבם בין ייבם ואח"כ נולד: **וכלתו. שמת בנו ונשאת לאחיו וכלתו אסורה לו לעולם ואפי' אחר מיתת בנו: וכולן שמתו.** אם **מתה בתו קודם לאחיו: או מיאנו. והיכי משכחת מיאון בבתו והרי אביה קיים ואין מיאון אלא ביתומה משכחת לה כגון שהשיאה אביה ונתגרשה כשהיא קטנה ושוב אין לאביה רשות בה והלכה ונשאת לאחי אביה בעודה קטנה יוצאה במיאון ובפ' ב"ש** [קט.] **קרי לה יתומה בחיי האב ואם מאנה באחי אביה או** נתגרשה מאחי אביה: **או נמצאו איילוניות. שמקחו מקח טעות ולא הויא אשת אחיו וכשמת אחיו הרי היא כמו שאינה ומתייבמת צרתה** ומפרש בתוספתא האי נמצאו בין בחיי הבעל בין לאחר מיתתו ורב אסי פירש בגמרא [יב.] דווקא נמצאו דהיינו שלא הכיר בה ומשום מקח טעות אבל רבא פירשה [יב:] בין שהכיר בה בעלה בין שלא הכיר בה ואפי' הכיר בה צרתה מותרת משום דכיון דלא חזיא ליבום כלל הרי היא כצרת ערוה שלא במקום מצוה [פי' כצרת ערוה באיש אחר שאינו אחיו דלא שייכא מצות יבום]:

והכי איתא בירושלמי איילונית כמי שאינה בעולם והא דקתני שנמצאו תני שהיו והלכתא כרבא וכתב ר"ת ז"ל דלרבא דלאו טעמיה משום מקח טעות אפשר דאיילונית שלא הכיר בה גיטא מדרבנן בעיא ואתיא שפיר מתניתין דכתובות [ק:] דהממאנת והשניה והאיילונית אין להם כתובה דמשמע כתובה הוא דלית לה הא גיטא בעיא כדדייק התם [עג.] ואתיא שפיר נמי הא דאמרי' (במכילתין סא:) קטן וקטנה לא חולצין ולא מיבמין קטן שמא ימצא סריס קטנה שמא תמצא איילונית ונמצאו פוגעין בערוה ואם איתא דלא בעיא גיטא כלל תתיבם קטנה ממה נפשך דאפילו תמצא איילונית אנוסת אחיו בעלמא היא ושריא ליה אבל אי בעיא גיטא מדרבנן אמרינן פוגעין בערוה מדרבנן והרשב"א ז"ל תמה על פרש"י ז"ל **שפי' נמצאת איילונית שמקחו מקח טעות הוא ולא הויא אשת אחיו ולפי זה מתני' בשלא הכיר בה וכרב אסי ואנן כרבא קי"ל דפירשה אפילו הכיר בה וכדאפסיק הלכתא בהדיא בגמרא:** [ט.] **גמ' מנא הני מילי.** דערוה וצרתה וצרת צרתה פטורות לעולם: **עליה**

מה ת"ל. ליכתוב לגלות ערותה בחייה ומשמע נמי שבחיי אשתו נאסרת עליו אחותה ולאחר מיתה מותרת: **שומע אני אפילו נפלה לפניו ליבום אחת מן העריות.** תתייבם: **לצרור.** צרות הרבה מדלא כתיב לצרר: **זדונה כרת.** בפ' עריות כתיב בתר כולהו ונכרתו הנפשות העושות וכל שזדונו כרת שגגתו חטאת כדיליף בפירקין [ט.]: **ט"ו** נשים ותו ליכא עריות בכרת חוץ משש עריות של משנתינו שאין בהם צד יבום לעולם: **(שנשואות לאחרים) יכול שאני מרבה וכו'.** שנשואות לאחרים שיהו צרותיהן אסורות להנשא לזה וה"ה דהוה מצי למימר יכול שאני מרבה ט"ו נשים אלו שלא במקום מצוה אלא דמשום דתנא דמתניתין תנא התירא שלא במקום מצוה בשש עריות נקט הכי ולהכי קתני בסוף דבריו שאין צרה אלא מאח לתת טעם לאלו הש"ס כדי שנלמוד מהם לט"ו שלא במקום מצוה דאי לא למה לי למתני שאין צרה אלא מאח כיון דהא ברירא להו להתירא אלא ודאי כדאמרן וכן פי' ר"י ז"ל שאין צרה אלא מאח. דהואיל ופטרה הכתוב מזיקתו הרי היא עליו כאשת אח שיש לה בנים שהיא בכרת דכתיב ערות אשת אחיך אבל בעלמא [דלא רמי] איסור אשת אח עלה שריא ליה: **עונש מנין.** אם יבם ערוה או צרתה וא"ת היכן שנינו שיש עליהם עונש דקתני מנין וי"ל דתנא קים ליה במילתא ואורחא הוא בהכי: **תניא מאי ולקחה.** דכתיב ולקחה לו לאשה ומדלא כתיב **ולקח משמע דשתים נפלו לו מאחיו** וכששתים ראויות לו או יקח אחת מהן דבית אחד הוא בונה ואין בונה שני בתים אבל אם אחת מהן ערוה עליו שתיהן פטורות **וצרות צרותיהן נמי מהכא נפקי דמשנפלה לו צרת ערוה מאחיו הראשון ודחתה הערוה ממנו נאסרה עליו עולמית משום אשת אח וכשנתיבמה לאחיו השני ולו אשה אחרת ומת וחזרה ונפלה לפני זה לא קרינן ביה בזו שנאסרה עליו ולקחה הלכך תרוייהו אסירן וכן לעולם: ונודעה החטאת כו'.** בפר העלם דבר של צבור כתיב: **ונאמר להלן עליה.** לגלות ערותה עליה שהוא מופנה לדרשה מה להלן באיסור כרת מיירי אף כאן כשהורו ב"ד לצבור להתיר איסור כרת מביאין פר: **האי סברא דרבי.** דאין מביאין פר אם הורו בדבר שיש בו לאו או עשה אלא דוקא אם טעו בדבר שזדונו כרת: **תורה אחת. לענין קרבן כתיב בפרשת עבודת כוכבים:**

(דברים כ"ה:ה') יבמה יבא עליה שומע אני אפילו על אחת מכל העריות האמורות בתורה הכתוב מדבר נאמר כאן עליה ונאמר להלן יבמה יבא עליה מה להלן במקום מצוה אף כאן במקום מצוה ואמר רחמנא לא תקח אין לי אלא היא צרתה מנין תלמוד לומר לצרור אין לי אלא צרתה צרת צרתה מנין ת"ל לצרור ולא לצרר ואין לי אלא אחות אשה שאר עריות מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת אסורה ליבם ואין לי אלא הן צרותיהן מנין אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואסורה ליבם מכאן אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן הייבום עד סוף העולם יכול שאני מרבה את שש עריות חמורות מאלו שיהו צרותיהן אסורות אמרת מה אחות אשה מיוחדת שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה אף כל שהיא ערוה וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת ואפשר לינשא לאחים ואסורה ליבם צרתה אסורה יצאו שש עריות חמורות מאלו הואיל ואי אפשר לינשא לאחים צרותיהן מותרות שאין צרה אלא מאח אזהרה שמענו עונש מנין אמר קרא (ויקרא י"ח:כ"ט) כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו (ח: ע"ש) **ורבי נפקא ליה צרת ערוה דאסורה מהכא דתניא רבי אומר ולקח ולקחה לאסור צרות של עריות והכי קאמר לכתוב רחמנא ולקח מאי ולקחה כל היכא דאיכא תרין לקוחין דאי בעי האי נסיב ואי בעי האי נסיב שריאן ואי לא תרוייהו אסירן ורבי האי עליה מאי עביד ליה מיבעי ליה להא** [ט.] **דתנו רבנן (ויקרא ד':י"ד) ונודעה החטאת אשר חטאו עליה מה ת"ל רבי אומר נאמר כאן עליה ונאמר להלן עליה מה להלן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כאן דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבנן דמפקי ליה להאי עליה לצרת ערוה במקום ייבום דאסירא האי סברא דרבי מנא להו נפקא להו מדמקרי ליה ר' יהושע בן לוי לבריה (במדבר ט"ו:כ"ט) תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה וכתיב (במדבר ט"ו:ל') והנפש אשר תעשה ביד רמה הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים דבר שחייבים**

תורה. כל התורה במשמע: **הוקשה כל התורה.** לענין קרבן: **לעבודת כוכבים מה ע"כ על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת. כדכתיב התם והנפש אשר תעשה ביד רמה אלמא כל הפרשה בדבר שזדונו כרת משתעי.** אמר המחבר כל זה ללא צורך כתבתי אלא שרבינו אלפס האריך בו לפרש בהלכה זו לענין חלוק קרבנות כמו שכתוב בהלכותיו:

על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת אף כל דבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ורבי האי תורה אחת מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדתניא לפי שמצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובין יחידים בסקילה לפיכך ממונם פלט ומרובין בסייף לפיכך ממונם אבד יכול נחלוק בקרבנותיהן ת"ל תורה אחת יהיה לכם וכו'. האי שמעתתא קשיא להו לרבוותא וקא הוו בה טובא ולא סלקא להו כל עיקר איכא מינייהו מ"ד כי מדרש זה דרבי בענין תורה אחת לא יתכן שהרי חילק הכתוב בין מרובין ליחידים גם בקרבן עבודת כוכבים שהרי יחידים מביאין שעירה וצבור שהן ב"ד מביאין פר לעולה ושעיר לחטאת וכיון שפירש הכתוב וחילק לא הוי ס"ד שצריכין אנו לחלוק חלוקה אחרת כדי שיהא צריך דנשמעי' תורה אחת ואיכא מינייהו מאן דפירשה וכיון דחזא דלא סלקא ליה כהוגן אמר ליכא למיפתר בה טפי מן הכין ואיכא מינייהו מאן דפירקא להההיא קושיא וקאמר הכי ודאי שהמקרא חילק בין יחידים למרובין בקרבן עבודת כוכבים דכתיב (במדבר ט"ו:כ"ב) וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה וגו' וכתיב (במדבר ט"ו:כ"ד) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ועשו כל העדה פר בן בקר אחד לעולה (במדבר ט"ו:כ"ד) ואם נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז בת שנתה לחטאת ביחיד הוא דחילק הכתוב דכתיב ואם נפש אחת אבל ביחידים לא חילק והאי דקתני בברייתא יכול נחלוק בקרבנותיהן לאו על יחיד דחילק ביה קרא קאמר אלא על יחידים שהן רבים ומאן ניהו עיר שהודח מיעוטה שהן בסקילה כיחיד וקאמר האי תנא שחילק הכתוב בעיר הנדחת בין מיעוט העיר שהן יחידים לרוב העיר שהן מרובין ואלו בסקילה וממונן פלט ואלו בסייף וממונן אבד ולענין קרבן לא חילק הכתוב אלא בין נפש אחת למרובים אבל באלו מיעוט העיר במיתתן חילק יכול הואיל וחילק במיתתן לדונן כיחיד בסקילה יכול נחלוק נמי בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן צבור ת"ל תורה אחת אלו הן תורף דבריו של מפרש זה וקאמר דליכא בה קושיא וכד מעיינת בה בשמעתא אליבא דהאי פירושא משכחת לה כולה קושיא חדא דהאי תורה אחת בענין יחיד כתיב ולא בענין צבור וא"כ להאי פירושא הוה ליה האי תנא מהדר אציבורא וקא נסיב ליה קרא דיחיד ועוד אי האי תנא איחידים קא מהדר דליתו קרבן צבור אמאי קאמרינן מאי ליתו ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתי דשמעת מיניה דהני לאו ציבורא נינהו ולא אפשר דניתו האי קרבן ולאו הכין הו"ל למימר ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת צבור נמי היינו קרבנו וליכא חלוקה בקרבן דידהו מקרבן צבור ותו כי אמרינן ואלא מאי שעירה אמאי פרכינן יחיד נמי היינו קרבנו לאו הכין הל"ל האי יחיד בעבודת כוכבים הוא דמייתי ולא אפשר להני יחידים לאתויי קרבן יחיד כדפרכינן בכולהו ועוד בר מן כל דין היכי מייתי בין הני ובין הני קרבן ציבור והא קיימא לן דלא מייתו קרבן צבור אלא צבור שעשו בהוראת בית דין דכתיב (במדבר טו) והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה ואמור רבנן (הוריות ד:) **נאמר כאן עדה ונאמר להלן עדה מה עדה האמורה להלן עד שיהו כולן ראויין להוראה אף עדה האמורה כאן עד שיהו כולן ראויין להוראה ותנן נמי** (שם) **הורו ב"ד ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ובעבודת כוכבים מביאין פר ושעיר וכו' ותנן נמי** (הוריות ה.) **הורו ב"ד של אחד מן השבטים ועשה אותו שבט על פיהן אותו שבט חייב ושאר שבטים פטורים דברי ר' יהודה וחכ"א אין חייבין אלא על הוראת ב"ד הגדול שנאמר** (במדבר טו) **ואם כל עדת ישראל ישגו ולא עדת אותו השבט ואע"ג דהאי קרא בשאר מצות הוא דכתיב הא קא גמרינן** (הוריות ה:) **מעיני מעיני בגזרה שוה אלא האי פירושא ודאי פירושא פריכא הוא ולאו דסמכא הוא והכין פירושא מצינו שחילק הכתוב בין יחידים למרובים שהיחידים בסקילה וממונן פלט ומרובין בסייף וממונם אבד יכול כשם שחילק במיתתן של מרובין ועשאה בסייף כך נחלוק בקרבנותיהן ולא יביאו קרבן היחידים שהיא שעירה ת"ל** (במדבר ט"ו:כ"ט) **תורה אחת יהיה לכם וגו' כלומר תורת כל מי שאינו מביא קרבן צבור בהוראה אחת היא ואין בה חלוקה אלא הכל מביאין קרבן יחיד שהיא**

אמו. אנוסת אביו **שנשאה אחיו מאביו אחרי כן ומת בלא בנים ונפלה לפני בנה ליבום** פלוגתא דרבי יהודה ורבנן כדאמרן לעיל [ד.] **רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ולרבי יהודה לא משכחת אם נופלת לפני בנה ליבום אלא לרבנן ובאנוסה ולהכי לא תני ליה דבפלוגתא לא קא מיירי: פסקה לוי במתניתיה.** הגיהה והוסיפה לאמו אנוסת אביו במשנתו: [י.] **היתה אמו נשואת אביו וכו' ונשאת לאחיו מאביו. לא תפסי בה קדושין שהרי אשת אב בכרת ואמרינן** לקמן [דף נג. ודף צד:] **אין קדושין תופסין בחייבי כריתות לדברי הכל הלכך כשמת רשע זה לא נפלה זו ליבום לפני בנה דלאו אשת המת הואי ואינה פוטרי צרתה:** [י.] **היתה אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו. קדושין תופסין בה ואפילו לרבי יהודה דקדושין תופסין בחייבי לאוין וכשמת נמצאת צרת ערוה ופטורה:** [יא:] **בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו.** ולו אשה אחרת ומת בלא בנים: **צרתה מהו.**

שעירה והאי הוא פירושא דהאי ברייתא ואתקיף לה רב חלקיה מהגרוניא טעמא דכתב רחמנא תורה אחת הא לאו הכי הוה אמינא נחלוק קרבן הני מרובין מקרבן יחיד מאי ליתו [ליתו] פר משיח בשאר מצות הוא דמייתי ליתו כשבה יחיד בשאר מצות הוא דמייתי ליתו שעיר נשיא בשאר מצות הוא דמייתי ליתו פר לעולה ושעיר לחטאת ציבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו וא"א לאלו שיביאו קרבן ציבור דלא מייתו קרבן ציבור אלא ציבור שעשו בהוראת בית דין כדפרשינן אבל עיר הנדחת וכיוצא בהן לא ואלא מאי ליתו שעירה כלומר מה נשאר לנו

להתייבם דאילו היא פשיטא דלא דהשתא במותר לה דהיינו בעלה נאסרה באסור לה דהיינו יבם לא כ"ש אלא בצרה מיבעיא לן מי אלים ק"ו למידחי צרה או לא כדאיתא בגמרא: **היא וצרתה ס"ד.** חליצה לתרוייהו ל"ל: **או היא או צרתה חולצת.** אלמא שאסורה להתיבם: **תריץ הכי היא חולצת וכו'.** ואסיקנא כי האי תירוצא דאמרינן כי אתא רבין א"ר יוחנן אחת צרת ממאנת. ביבם:

מן הקרבנות שאפשר להן שיביאו שעירה יחיד נמי היינו קרבנו ולא חלקנו בקרבנותיהן כלום הלכך אי אתה מוצא דרך לעשות חלוקה בקרבנותיהן וא"כ לרבי למה הוצרך הכתוב לומר תורה אחת ופרקינן איצטריך הואיל וציבור בהוראה מייתו פר לעולה ושעיר לחטאת הני מרובין דעיר הנדחת ליתו איפכא [אי נמי] צריך ואין לו תקנה קמ"ל תורה אחת יהיה לכם ולומר לך שתקנתם בקרבן יחיד ואין אתה חולק בקרבנותיהן האי הוא פירושא דהאי שמעתא ופירושא ברירא ונהירא הוא וליכא בה קושיא כלל ולא ספק ולא אצטריכין למכתבה להא דרבי הכא אלא כי היכי לברור' משום דקשיא להני רבוותא: מתניתין דקתני חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן (מכילתין י.) ר' יהודה היא דאוסר באנוסת אביו ולפיכך קתני חמש עשרה נשים ותו לא וקתני לה לאמו גבי שש עריות שצרותיהן מותרות אבל רבנן דשרו באנוסת אביו שש עשרה נשים הן שפוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן וכן תני לוי במתניתיה אמו פעמים פוטרת צרתה ופעמים שאינה פוטרת צרתה כיצד היתה אמו נשואת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שאינה פוטרת צרתה פי' משום דלא תפסי בה לאחיו קדושי' ולית ליה בה הויה משום דערוה היא היתה [י.] אמו אנוסת אביו ונשאת לאחיו מאביו ומת זו היא אמו שפוטרת צרתה ואף על גב ששנו חכמים במשנתנו חמש עשרה נשים יש לך להוסיף שש עשרה כגון זאת: וכולן אם מתו או מיאנו וכו'. ירושלמי * הלכה ב ובתו ממאנת ולאו נשואי תורה הן תפתר בקטנה שהשיאה אביה ונתגרשה שהיא כיתומה בחיי אביה: בבלי בפ' האיש מקדש בו ובשלוחו [מד:] מותיב רב כהנא וכולן אם מתו או מיאנו או נתגרשו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות שקדשה מאן אילימא שקדשה אביה במיאון סגי לה גט מעליא בעיא ואלא לאו דקדיש איהי נפשה וקתני דבעיא מיאון הוא מותיב לה והוא מפרק לה כגון שנעשה לה מעשה יתומה בחיי אביה: (מכילתין יא:) בעי רבי יוחנן המחזיר גרושתו משנשאת צרתה מהו ת"ש [יב.] המחזיר גרושתו משנשאת היא וצרתה חולצות היא וצרתה ס"ד אלא או היא או צרתה ולאו תרוצי קא מתרצת לה תריץ הכי היא חולצת צרתה או חולצת או מתיבמת ומסקנא כי האי תירוצא בתרא דאמרינן [יב.] כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אחת צרת צרת ממאנת פירוש ממאנת ביבם ואחת צרת אילונית ואחת צרת מחזיר גרושתו משנשאת כולן מותרות ודוקא צרותיהן אבל אינהו גופייהו בדליכא בהדייהו צרות כל חדא מנייהו אית לה דינא באנפי נפשה ממאנת ביבם דלית לה צרה אע"ג דלגבי יבם דמיאנה בו לאו בת חליצה ויבום איהי לגבי אחיו של יבם שריא וחולצת או מתיבמת דאמר שמואל [יב.] מיאנה בזה מותרת לזה

החרש והשוטה מיבמין. אשת אחיהם הפקח: **ולא חולצין.** דלא אלימא חליצתן להפקיע פקח: **והספקות.** כגון שקדש אחיו וכו': **אינו** מייבם דכל אחת שמא אינה יבמתו ונמצא שהיא אחות זקוקתו: **או שנתערב.** כדמפרש לקמן פרק נושאין על האנוסה [צט.] כגון שילדו לאה ואשת ראובן בנה שני זכרים במחבואה ולא נודע איזה בן ראובן ומת אחד מהם ואחר כך מת ראובן צריך זה הספק לחלוץ לאשתו שמא בן ראובן מת וזהו אחיו של ראובן ולא מיבם שמא אמו היא: **או כגון שלא שהתה וכו'.** וילדה והוא ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון ויש לו אחין מן הראשון ומן הב' אותו הוולד אינו יכול ליבם אשת אחיו מן הראשון שמא הוא בן השני ובני הראשון הם אחיו מן האם ולא אשת אחיו מהשני מהאי טעמא גופה וחולץ מספק: **פצוע דכא וכו' לא מייבמין.** דחייבי לאוין נינהו ומ"מ כיון שהיתה להם שעת הכושר רמיא קמייהו לחליצה והאי זקן מירי ששש כחו וכשל שהוא דומיא דסריס דלאו בר ביאה והקמת שם הוא: **ואם בעלו קנו.** ומגרשין בגט בלא חליצה: **סליקו** להו חמש עשרה נשים **פרק** שני **כיצד אשת אחיו וכו'.** כיצד פוטרת צרתה: [יח:] **ונולד להם אח.** נמצאת זקוקה ליבם ועליו אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו ואח"כ יבם השני. ולו אשה אחרת ומת הראשונה. זו אשת הראשון שנפלה לפניו כבר פעם אחת יוצאה ונפטרת מזה משום אשת אחיו שלא היה וכו' עשה בה זה שמת מאמר. ולא הספיק לכנסה עד שמת: [יט.] **שניה חולצת.** ולא מפטרה משום צרת ערוה דלאו צרתה ממש היא ולא מתייבמת. דמאמר קונה מקצת **והויא צרת ערוה במקצת: נולד להם אח ומת.**

החרש והשוטה מיבמין ולא חולצין הספיקות כגון שקידש אחת משתי אחיות ואין ידוע איזו מהן קידש או שנתערב ולדה בולד כלתה או מי שלא שהתה אחר בעלה ג' חדשים חולצין ולא מיבמין פצוע דכא וכרות שפכה סרים אדם והזקן חולצין ולא מיבמין ואם בעלו קנו ואסור לקיימן משום (דברים כ"ג:ב') לא יבא פצוע דכא וגו' ושאר כל אדם או חולצין או מיבמין: סליק פירקא

הדרן עלך חמש עשרה נשים

[יז.] **כיצד אשת אחיו שלא היה בעולמו ב' אחין ומת אחד מהן ונולד להן אח ואח"כ יבם השני את אשת אחיו ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת** [יח:] **שני אחים ומת אחד מהן ויבם השני את אשת אחיו ואח"כ נולד להן אח ומת הראשונה יוצאה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו והשניה משום צרתה עשה בה מאמר ומת שניה חולצת ולא מתייבמת רבי שמעון אומר מייבם לאיזו שירצה או חולץ לאיזו שירצה: גמ'** [יז:] **אשת אחיו שלא היה בעולמו היכא כתיבא אמר רב יהודה אמר רב אמר קרא (דברים כ"ה:ה') כי ישבו אחים אחים שהיתה להם ישיבה אחת בעולם פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו יחדיו המיוחדין בנחלה פרט לאחין מן האם: א"ר יהודה אמר שמואל שומרת יבם שמתה אסור באמה אלמא קא סבר יש זיקה ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל הלכה כרי יהודה בן בתירא דתנן שומרת יבם שקידש אחיו את אחותה משום ר' יהודה בן בתירא אמרו אומרין לו המתן עד שיעשה אחיך הגדול מעשה וצריכא דאי אשמעינן יש זיקה הוה אמינא ה"מ בחד אבל בתרי אין זיקה קמ"ל הלכה כרי יהודה**

המיבם: **מיבם לאיזו שירצה. ופטורה חברתה ולאו אעשה בה מאמר קאי אלא אריש דקתני הראשונה יוצאה וכו' וקאמר ר' שמעון כיון שכשנולד כבר נתיבמה ולא היתה על זה בזיקת נשואי אחיו הראשון מעולם מותרת לו** ומיהו לענין הלכתא כסתמא דמתני' קי"ל דרבים נינהו ובין נולד ואחר כך יבם ובין יבם ואחר כך נולד אסורה משום אשת אחיו שלא היה בעולמו: **גמ' היכא כתיבא.** לאיסורא: **המיוחדין בנחלה.** הראויין לירש זה את זה ושחולקים נחלה אחת פרט לאחין מן האם: **יש זיקה. זיקת יבום אלימא למהוי ככנוסה ואוסרת אמה על היבם משום חמותו** דאפי' לאחר מיתה איכא איסורא דאורייתא וכדאמרינן בגמרא הכא ומיהו ראוי שתדע שאם קדשה לאמה של יבמתו ואפילו בחייה קדושין תופסין לו בה דלא אלימא זיקה לאפקועי שלא יהו קדושין תופסין בקרובותיה והכי מוכח מהא דרבי יהודה ב"ב דאע"ג דסבר יש זיקה ואסור באחותה עד שיעשה אחיו הגדול מעשה קדושין שקדש לאחותה קדושין [הוו] והוא אסור ביבמתו משום אחות אשתו והמעשה תלוי באחיו: **שומרת יבם.** ממתנת ליבום יבמה: **שקדש אחיו.** של יבם את אחותה אחר שנפלה זו לפניהם: **אומרים** לו **למארס המתן מלכנוס לפי שאחות זקוקתך היא:**

עד שיעשה מעשה. עד שייבם אחיך את היבמה ותפקע זיקתה ממך אלמא זיקה אסרה לאחותה והקשו ז"ל אחר שקדש הוה לן למימר שנפקעה זיקתה ואפי' לא יעשה אחיו מעשה ויש תירצו דכיון דקי"ל יש זיקה הרי היא כמקודשת אצלו הלכך אינו דין שתוציא מקודשת למקודשת אבל לפי זה אם נשאה דין הוא דעדיף טפי מן המקודשת ותוציא

הזקוקה אבל אינו מחוור זה בעיני המפרשים האחרונים דאי נשואין מפקעי קדושין נמי הוו מפקעי דקדושין מדאורייתא וזיקה מדרבנן והיינו דאמרינן המתן עד שיעשה מעשה וכו' ולא אמרינן ליה שיכנוס אלא עיקר הדבר תלוי במעשה אחיו משום דבמעשה זה הוא מתיר אחותה לאחיו בלי ספק דהשתא לא הויא אחות זקוקתו וכן פירשו הם זכרונם לברכה הא דפרק ארבעה אחין [כט:] דאמרינן ואי סלקא דעתך מאמר לב"ש קונה קנין גמור זה יעשה מאמר ויקנה וזה יעשה מאמר ויקנה. פירוש בשתי אחיות הנופלות לפני שני אחין דקתני חולצות ולא מתייבמות וכו' כלומר דכיון שקנה לזאת נפקעה זיקתה לחברתה להתירה לשני וכן כשקנה חבירו פקעה זיקתה מעליו ובדין הוא דכל שקנה א' מהם חברו יכול ליכנס וליבם לחברתה אלא שגזרו שמא ייבם לכתחלה וקא פגע באחות זקוקתו: **ה"מ מחיים. כל זמן שיבמתו קיימת** כהא דרבי יהודה בן בתירא אבל מתה היבמה הוה אמינא פקעה זיקה ומותר באמה: **קמ"ל דזיקה בכדי וכו'.** כשלא יעשו ביבמה שום מעשה או חליצה או יבום: **גרסי'** בגמרא תניא העושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה רבי אומר קנה וחכ"א לא קנה מ"ט דרבי גמר מביאה דיבמה מה ביאה דיבמה בעל כרחה אף קדושין דיבמה בע"כ ורבנן גמרי מקדושין דעלמא מה קדושין דעלמא מדעתה אף קדושין דיבמה מדעתה דקדושין מקדושין אית לן למילף: **פירוש מאמר.** קדושי יבמה מדרבנן נינהו ומיקרו מאמר: [יט:] **בעל כרחה. דאמרי' בפרק קמא** [ח:] **ויבמה בעל כרחה דאם בא עליה אפילו באונס קנאה: קידושין דעלמא. והלכה והיתה לאיש אחר מדעתה משמע: קדושין מקדושין וכו'.** והלכתא הכי כרבנן: [כ.] **מתני' כלל אמרו ביבמה.** לא חולצת ולא מתייבמת. צרתה וכ"ש היא לפי שאף הצרה ערוה היא ויש בה כרת וכדאיתא בפרק קמא [ג:]: **איסור מצוה ואיסור קדושה וכו'.** דוקא היא אבל צרתה מתייבמת שאין צרה פטורה אלא מערוה וכדנפקא לן בפ"ק [שם] מאחות אשה דכתיב בה לצרור וכן איתא בירושלמי להדיא: **אחותה שהיא וכו'.** אחותה של ערוה: **כשהיא יבמתה. כגון נפלו שתי אחיות מב' אחין והאחת אסורה לו משום ערוה כגון שהיא חמותו** או כלתו: **או חולצת או מתייבמת.** אותה אחות הערוה דהשתא לא **פגע באחות זקוקתו משום דערוה לאו זקוקתו היא: שניות לעריות.** דגזרו סופרים עליהם: **לשון** מצוה וקדושה מפרש בגמרא: **אלמנה לכ"ג. שמת אחיו ההדיוט ונפלה אלמנתו לפניו: גרושה וחלוצה לכהן הדיוט. שעבר אחיו המת ונשא גרושה או חלוצה וכשמת צריכה חליצה שהרי תפסו לו קדושין בה דקדושין תופסין בחייבי לאוין אבל יבומי לא שהרי אסורה לו לזה שהוא כהן ואפטורי בלא כלום לא דלא אלים לאו למפטרי' דילפי' מאחות אשה בפ"ק** [ג:] ואמרינן בגמרא [כ.] כלל דמתני' לאתויי מאי אמר רפרם למעוטי צרת אילונית אתא וכללא דמתני' סימנא הוא בעלמא ולא בא לרבות כלום אלא למעט דלא חשבינן צרת ערוה לצרת איילונית לפי שאיסור אילונית לאו איסור ערוה היא שנאסור צרתה כמותה אלא דלא חזיא ליבום מחמת אשת אח ואנן כי אסרינן צרתה שתהא כערוה היינו כשאסורה איסור ערוה דומיא דאחות אשה דילפינן מינה איסור צרה דכתיב בה לצרור ודלא כרב אסי דאמר צרת איילונית אסורה ומיהו פסק הלכתא בפרק קמא (סי' ב) דצרת סוטה אסורה כרב דטומאה כתיב בה כערוה: **גמ' אחותה דאיסור מצוה. כגון שנפלו לפני לוי שתי אחיות** ליבום שהיו נשי שני אחיו והאחת היא ללוי שניה כגון שהיתה אם אם אמה של אשתו ומשום שאסורה לו לא הויא אחותה אחות זקוקתו ושרי' ליה והא כיון דמדאורייתא רמיא קמיה דשניה מותרת היא מדאורייתא הוו ליה שתי אחיות זקוקות לו ואי נסיב חדא פגע באחות זקוקתו ותנא דמתני' ודאי ס"ל יש זיקה ואסור לבטל מצות יבמין מדלא התיר בשתי אחיות דבעלמא שאין אחת מהן אסורה לו אלמא ס"ל יש זיקה וא"כ היכי תנן בזו מתייבמת: **אלא** אחותה דאיסור ערוה וכדפרשינא במתני' דכיון שאסורה לו מן התורה לא זקוקה ליה כלל ואחותה הויא זקוקתו לבדה ומותרת לו כיבמה דעלמא דאיכא עליה מצות ייבום: **מצוה לשמוע וכו'.** דכתיב לא תסור מן המצוה וגו':

בן בתירא ואי אשמעי' הלכה כר' יהודה בן בתירא הוה אמינא ה"מ מחיים אבל אחר מיתה פקעה לה זיקה קמ"ל דזיקה בכדי לא פקעה וכן הלכתא: [כ.] **מתני' כלל אמרו ביבמה כל שאיסורה איסור ערוה לא חולצת ולא מתייבמת איסור מצוה ואיסור קדושה חולצת ולא מתייבמת אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת איסור מצוה שניות מדברי סופרים איסור קדושה אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר: גמ' אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת. אחותה דמאן אילימא אחותה דאיסור מצוה כיון דמדאורייתא רמיא קמיה קא פגע באחות זקוקתו אלא אחותה דאיסור ערוה * לשון הרב אלפס (ג"א) כגון שלשה אחים שנים מהן נשואים שתי אחיות ומתו הנשואין את האחיות והיתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה רצה חולץ רצה מיבם וזו היא שאמרו אחותה שהיא יבמתה או חולצת או מתייבמת: איסור מצוה שניות מדברי סופרים ואמאי קרו לה איסור מצוה אמר**

ספק ובני יבם בנכסי סבא. אבי המת והיבם. פלגא דקא מודי להו **משמה זהובים נוטלים שלשה: תילתא שני זהובים תילתא דכולהו נכסי שקיל.** דקא **אמרי ליה אחונא את ואינהו הוו תרי והוא שלישי: פש דנקא.** דקא מנצו **עלה האי אמר דידי כולה והני אמרי כולה לדידין חולקין הוא נוטל חצי ובין שניהם החצי: בגמ'** [לח.] ספק ויבם שבאו לחלוק בנכסי סבא ספק אמר אנא בר מיתנא אנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ויבם אמר ליה את ברא דידי את ולית לך ולא מידי הוי יבם ודאי וספק ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי. וכבר פירשנו שספק בן תשעה לראשון ספק בן שבעה לאחרון נקרא ספק בכל ההלכה: [לח.] **הוי יבם ודאי.** כי אפילו לדברי הספק היבם ודאי הוא בנכסים ליטול פלגא מיהת וכיון שכן אין אומרים שיחלוקו חצי האחר אלא אמרי' שעומדין כל הנכסים ברשותו כי הוא יורש ודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי דאמר ליה הבא ראיה דאת יורש ושקול ודוקא בהא אמרינן אין ספק מוציא מידי ודאי מטעמא דאמרן אבל בדבר שהאחד ודאי שלא מחמת ירושה אין אומרים כן וכל שכן אם ודאי של זה מחמת הודאת חבירו שאין אומרים כן אלא נוטל מה שהודה וחולקים השאר כדינא כדמוכח ריש מציעא זה אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי שזה נוטל ג' חלקים וזה נוטל רביע ולפי מה שאמרו שאין אומרים כן אלא ביורש אפי' יש לשם עדים לאחד מהן שהמחצה שלו אין אומרים בו אין ספק מוציא מידי ודאי אלא זה נוטל ג' חלקים וזה נוטל רביע: **מתני' שומרת יבם. ממתנת ומצפה ליבם כמו עניה זו לשוא שמרה בכתובות** בפרק אף על פי [סב:]: **שנפלו לה נכסים.** מאביה בעודה שומרת יבם הכי מוקמינן רישא דמתני' בגמרא: **מודים ב"ש וב"ה.** אף על גב דפליגי בארוסה ממש דב"ש אומרים תמכור וב"ה אומרים לא תמכור הכא מודים ב"ה שמוכרת לכתחילה דלא דמי שומרת יבם לארוסה לפי שארוסה קנויה עד שנתחייב הבא עליה סקילה הילכך כל כך זכה בה שאין לה למכור לכתחילה אבל בשומרת יבם שלא עשה בה שום מעשה הוא בעצמו אלא מכח אחיו והבא עליה לא מחייב אלא מלקות אמרינן ודאי דבזכותה נפלו הילכך מוכרת לכתחילה ואע"ג דלבתר הכי עבד בה מאמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו: **בכתובתה ובנכסים הנכנסין. היינו נכסי מלוג שהקרן שלה קיים וכשהיא נכנסת נכנסת עמה וכשהיא יוצאת מבעלה יוצאין עמה** לפיכך פירשו בכתובה עיקר כתובה ותוספת ונכסי צאן ברזל שאף אלו נקראים כתובה בהרבה מקומות בתלמוד מפני שהם כתובים בה וכדאמרינן תקנו קבורתה תחת כתובתה: **בית שמאי אומרים יחלוקו.** דספק נשואה היא דבגמרא מוקמינן הך סיפא בעבד בה מאמר ומאמר לב"ש עושה **ספק נשואה וזוכה היבם בחצי ירושתה מספק שהבעל יורש את אשתו וזו שספק נשואה היא אצלו זכה בפלגא:**

בהדאי ולא הדר דינא ולא מפקינן מינייהו ולא מידי ורבי ירמיה אמר הדר דינא ומפקינן מינייהו ממה נפשך ופסקו רבואתא הלכתא כרבי אבא משום דקים ליה כרבנן דפליגי עליה דאדמון במי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו אדמון אומר ילך לו בקצרה וחכמים אומרים יקח לו דרך במאה מנה או יפרח באויר: [לח.] **וספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי סבא דהוא אבא דיבם ספק אומר אנא בר מיתנא אנא ופלגא דנכסי דידי נינהו ובני יבם אמרי ליה את אחונא את ומנתא הוא דאית לך בהדן פלגא דקא מודי להו שקלו ותלתא דקמודו ליה שקיל פש דנקא הוי ממון המוטל בספק וממון המוטל בספק חולקין: מתני' שומרת יבם שנפלו לה נכסים מודים בית שמאי וב"ה שמוכרת ונותנת וקיים מתה מה יעשו בכתובתה ובנכסים הנכנסין והיוצאים עמה בית שמאי אומרים יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב וב"ה אומרים נכסים בחזקתן כתובה בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין והיוצאין עמה בחזקת יורשי האב כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר ובלבד שתהא כתובתה**

אמר המחבר כתב הריטב"א ז"ל לפי שיטת הגאונים אשר הסכימו בה גדולי רבותינו ז"ל והוא הנכון נמצאת למד דנכסי צאן ברזל לעולם בחזקת יבם וכן נכסי מלוג שנפלו כשהיא תחתיו דבעל אבל שנפלו כשהיא שומרת יבם בין עשה בה מאמר בין לא עשה בה מאמר הרי הם בחזקתה ומוכרת ונותנת **ואם מתה אין היבם יורש בהם כלום** לב"ה וכל זה ביבמה מן הנשואין אבל יבמה מן הארוסין אפילו נפלה לה נכסים כשהיא תחת הארוס **אין ליבם בהם כלום** לא בחייה ולא לאחר מיתתה אם מתה כשהיא שומרת יבם והפסק הזה אליבא דרבא [לט.] דהלכתא כוותיה לגבי אביי בר מיע"ל קג"ם ואף על גב דאמר רב אשי **דיקא מתני' כוותיה דאביי הא קשיא ליה מתה** כדאיתא בגמרא וכיון דכן לא מבטלים משום זה הכלל התפוס בידינו דהלכתא כרבא וכן פסק ר"י ז"ל וכן פסקו הגאונים ז"ל ולפי שיטת רש"י ז"ל אע"ג דהילכתא כרבא נכסי צאן ברזל בחזקת שניהם כדפסיק בר קפרא בפרק מי שמת [קנח:] וכן נכסי מלוג שנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל בחזקת שניהם וחולקים וזה ההפרש שיש לענין הפסק בין שיטת רש"י ז"ל **לשיטת רבינו אלפסי ז"ל אבל בשאר הדינים הכל דין אחד עכ"ל: עם יורשי האב.** הא דלא קתני יורשי אשה כדקתני פרק מי שמת משום דהכא אין ידוע אם היבם יורשה או בני משפחתה: **נכסים בחזקתן.** כדמפרש ואזיל כתובה בחזקת יורשי הבעל. כלומר עיקר כתובה ותוספת ונכסי צאן ברזל בחזקת יורשי הבעל דלכולי עלמא הוו נכסים שנפלו לה

כשהיא תחתיו דבעל ויבם עומד במקומו דבעל בנכסי צאן ברזל: **ונכסי מלוג שהם הנכסים הנכנסין ויוצאים עמה הם בחזקת יורשי האשה.** והא דבסיפא אמרי ב"ש יחלוקו וברישא מודים דהכל בזכותה ומוכרת לכתחילה משום דרישא מיירי כשהיא בחיים והויא איהי ודאי ואינהו ספק ולא אתי ספק ומוציא מידי ודאי אבל סיפא **הואיל ומתה הללו באים וטוענים מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה הילכך שניהם ספק** וספק ויחלוקו ורישא הלכה היא וליכא דפליג עלה וסיפא מוקי לה עולא בגמרא [לח.] ביבמה מן הנשואין והיא ספק נשואה לענין היבם ולפיכך הוי יבם לגבי יורשיה כספק יורש לגבי ודאי יורש בנכסי מלוג לב"ה והה"נ אם מכרה ונתנה בחייה אין היבם מוציא כלום מיד הלקוחות ומיהו לכתחילה לא ימכור לדברי הכל כיון שיש בהן ספק נשואין דיבם: **כנסה שבא עליה.** כדכתיב יבמה יבא עליה: **כאשתו לכל דבר.** לגרשה בגט ואחר שגרשה מותר להחזירה כאשה ממש דעלמא: **על נכסי בעלה הראשון.** שאין נכסי היבם משועבדים לה כלל ויכול למוכרן כשירצה דאשה הקנו לו מן השמים ומיהו כל נכסי בעלה הראשון משועבדים לכתובתה ואף על פי שהוא זוכה בהן אינו יכול למוכרן בלא רשותה אף על פי שיש נכסים כפלי כפלים ככתובתה וטעמא דאי משתדפי הני גבי מהני אבל לא היו נכסים כלל לכתובתה תקנו חכמים שישתעבדו נכסי היבם לכתובתה כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואחר שכנסה זה שוב אין שאר אחיו זוכין בנכסי המת כלל אלא הכל לזה:

על נכסי בעלה הראשון: גמ' [לט.] **כנסה הרי היא כאשתו לכל דבר למאי הלכתא א"ר**

גרסי' בגמ' [לח:] אמר (רבה) [רבא] אידי ואידי דנפלו לה כשהיא נשואה וזיקת נשואה עושה ספק נשואה רישא דאיתא לדידה הוי לה איהי ודאי ואינה ספק ואין ספק מוציא מידי ודאי סיפא דמתה הללו באין לירש והללו באין לירש ויחלוקו אביי אמר רישא דנפלו לה כשהיא שומרת יבם סיפא דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל וקסבר אביי ידו כידה ורבא אמר אי דנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל דכ"ע לא פליגי דידו עדיף מידה אלא אמר רבא אידי ואידי דנפלו לה כשהיא שומרת יבם רישא דלא עבד בה מאמר וסיפא דעבד בה מאמר וקסבר רבא מאמר לב"ש עושה ודאי ארוסה וספק נשואה ודאי ארוסה לדחות בצרה ספק נשואה לחלוק בנכסים דנפלו לה משנזקקה ליבום. פי' איהי ודאי. **שהקרן שלה ממ"נ הילכך אלימה חזקה דילה.** סיפא **הואיל ומתה הללו באין וטוענין מכח ירושה והיבם טוען מכח ירושה הילכך שניהם ספק לב"ש דאי זיקה ככנוסה אין כאן ליורשי האב כלום שהבעל יורש שלה ואי לא ככנוסה דמיא אין כאן ליבם כלום לפיכך ספק וספק הוא ויחלוקו ולב"ה הואיל ואלו ואלו קרובים ודאין והוחזקה נחלה זו כבר בחזקת משפחתה אמרינן אוקי אחזקה אבל בחייה ולפירות אפי' ב"ש מודו דנכסים בחזקתייהו ולא שקיל בעל מידי.** כך פירש"י ז"ל: **נפלה כשהיא שומרת יבם.** [וכולה כשנפלה] מן הנשואין. רישא לכ"ע כיון דספק נשואה היא ואין לו כח בנכסים מחמת האח כלום שלא נפלו לו בחייו גם מעצמו אין לו בהם שום זכות ואפי' בגוף וכ"ש בפירות שלא תקנו ביבם כלום והוא הדין שאם מתה אינו יורשה וכשנפלו תחתיו דבעל הוא דפליגי ב"ש וב"ה בסיפא דמתני' וקסבר אביי ידו כידה. פירש"י ז"ל דמדאוקמ' שנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל שזכה בהם הבעל ואפ"ה אמרי ב"ה שהנכסים בחזקתה על כרחיך סבר אביי דאליבא דב"ה ידו של בעל מחיים בנכסים כיד האשה בשוה ולפיכך כשמת בעל הורע כח של יבם שהיא ספק נשואה וידה עדיפא מידו ולפיכך נכסים בחזקתה ורבא אמר דלכ"ע ואפי' לב"ה ידו של בעל עדיפא מידה ואם נפלו לה כשהיא תחתיו דבעל אף ב"ה מודים דחולקים דהוה לה ידו של יבם כידה. **וה"נ פליגי אביי ורבא** בהא ריש פ' הכותב [פג.] דאביי סבר **ידו כידה ורבא סבר דידו עדיפא מידה ואמרי' התם דנפקא מינה לשומרת יבם.** ואמרי' התם דאידי ואידי וכו' רישא דלא עבד בה מאמר. **קודם שנפלו לה הנכסים** ואע"ג דלבתר הכי עבד בה מאמר מ"מ כשנפלו בזכותה נפלו ולא בזכותו שאין זיקה עושה כלום בנכסים סיפא דעבד בה מאמר **קודם שנפלו לה הנכסים** ולב"ש כיון דמאמר קונה עושה ספק נשואה לחלוק בנכסים ולב"ה אינו עושה כלום שאינה אלא מדבריהם ולפיכך אומר ב"ה שהנכסים בחזקתה ואפי' לאחר מיתה וזה הולך כפי שיטת רש"י וקצת רבותינו בעלי התוספות אבל רבינו אלפס ז"ל והגאונים הולכים בשטה אחרת דאביי אמר דכולי עלמא ידו של בעל כידה ובית שמאי סברי דכיון דיד שניהם שוה בחיים הוא הדין גבי יבם וכיון דכן חולקין בין בחייה ולפירות בין לאחר מיתה ולגופא וב"ה סברי דמחיים דבעל יד שניהם שוה ומינה דכי היכי שאם מתה היא נתרוקנה רשותה לבעל כך כשמת הוא נתרוקן רשותו לאשה ו בחזקתה בין לפירות בין לגופה בין מחיים בין לאחר מיתה ומתה לאו דווקא דה"ה בחייה ולפירות **ורבא סבר דודאי ידו עדיפא מידה** מחיים וכשמתה היא נתרוקן לבעל זכותה אבל כשמת הוא לא נתרוקן מזכותו כלום כיון דאיכא יבם דקאי בחריקיה הלכך אי כשנפלו לה כשהיא תחתיו דבעל אפי' ב"ש מודים שהנכסים בחזקת יבם מחיים ולאחר מיתה וכי פליגי כשנפלו לה כשהיא שומרת יבם ובדעבד בה מאמר כדפרשינן לעיל מעתה לנכסי צאן ברזל דלכולי עלמא הוי כנכסים שנפלו לה כשהיא תחתיו לדברי הכל נכסים בחזקת יבם וכדתנן כתובה בחזקת יורשי הבעל ויש בכללן אפי' נכסי צאן ברזל ומתני' תרי דיני קתני בלחוד כדפרשתי לעיל ומה שנחלקו בבבא בתרא [קנח:] בחזקת מי מפני שלא היה שם יבם אבל בכאן שיש יבם הא ודאי במקום בעל קאי ולשיטת רש"י ז"ל ג' דינים תני מתני' וגרסתו ובית הלל אומרים נכסים בחזקתן וכתובה בוא"ו והם נכסי צאן ברזל ולא פי' בחזקת מי וכתובה היא עיקר כתובה ותוספת בחזקת יורשי הבעל ונכסים הנכנסין וכו' הם נכסי מלוג בחזקת